

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7344/2555

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
นายมานิช น้อยแสง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65

จำเลยนำผงยาพาราเซตามอลปรุงแต่งสีและกลิ่นผสมกับผงเมทแอมเฟตามีน และใช้อุปกรณ์คล้ายจุกเดิมลมยางรถยนต์ที่มีตัวอักษร wy พร้อมด้วยตะเกียบบดอัด เป็นเม็ดยา การกระทำของจำเลยต้องด้วย พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 ที่นิยามคำว่า "ผลิต" ไว้หมายความว่า ทำ ผสม ปรุง แปรสภาพ การกระทำของ จำเลยเป็นการผสม ปรุง แปรสภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผลิตเมทแอมเฟตามีนตาม บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแล้ว และมีลักษณะเป็นการเพิ่มจำนวนในการแพร่ กระจายเมทแอมเฟตามีน เมื่อจำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนที่ผลิตขึ้น การกระทำ ของจำเลยจึงเป็นการผลิตเมทแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่าย

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 ธิบเมทแอมเฟตามีน อุปกรณ์ในการผลิต และเงินสด 1,000 บาท ของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ให้การปฏิเสธในข้อหา

ผลิตเมทแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง ลงโทษจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี ริมเมทแอมเฟตามีนของกลาง ส่วน จุกเติมลมยางรถยนต์ ตะเกียบ 1 ข้าง และถ้วยพลาสติกเป็นของกลางที่จำเลยมีไว้ เพื่อบดอัดผงเมทแอมเฟตามีนให้เป็นเม็ด เป็นวัตถุที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด จึงให้ริบเสีย แต่เงินสด 1,000 บาท ไม่ปรากฏว่าเป็นเงินที่ใช้ในการซื้อขายเมทแอมเฟตามีนในคดีนี้ ทั้งข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบก็ไม่ปรากฏว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ดังนั้นจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ศาลจะพึงริบไว้ ให้คืนแก่เจ้าของ ข้อหาผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 65 วรรคสอง, 66 วรรคหนึ่ง ฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่ายและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นความผิดกรรมเดียว ลงโทษฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่ายอันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 อีกกระทงหนึ่ง ให้ประหารชีวิต คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบ มาตรา 52 (1) คงจำคุกตลอดชีวิต เมื่อลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วจึงไม่อาจนำโทษจำคุก 2 ปี ในความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มารวมได้อีก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ฎีกาโต้เถียงกันฟังว่า จำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่สายลับ 1 เม็ด ในราคา 300 บาท และเมื่อตรวจค้นบ้านของจำเลยภายในห้องนอนพบวัตถุสีส้มเป็นผงซึ่งมีส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและพบวัสดุที่ทำด้วยเหล็กพร้อมด้วยตะเกียบที่ใช้กดอัดวัตถุสีส้มให้เป็นเม็ดได้ สำหรับความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้ผลิตเมทแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่ายตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามาหรือไม่ เห็นว่า ในการจับกุมจำเลยได้มีการถ่ายรูปตามภาพถ่ายปรากฏวัตถุสีส้มเป็นผงอยู่ในถุงพลาสติกหมายเลข 1 และเมทแอมเฟตามีนที่จำหน่ายให้แก่สายลับไปอยู่ในถุงพลาสติกหมายเลข 2 รวมถึงมีอุปกรณ์ลักษณะคล้ายจุกเติมลมยางรถยนต์ที่มีตัวอักษร WY พร้อมด้วยตะเกียบที่ใช้กดและอัดเม็ด ซึ่งภาพถ่ายของกลางตรงกับคำเบิกความของพันตำรวจตรีวัชรินทร์ และดาบตำรวจพิเชฐที่เบิกความถึงว่า จำเลยยอมรับว่าได้ใช้วัตถุเติมลมพร้อมด้วยตะเกียบกดอัดเม็ดและสีของเมทแอมเฟตามีนที่หล่อซื้อได้ 1 เม็ด เป็นสีเดียวกับวัตถุที่เป็นผงอยู่ในถุงพลาสติก และเมื่อส่งไปตรวจพิสูจน์วัตถุที่หล่อซื้อได้ 1 เม็ด และวัตถุที่เป็นผงสีส้มอยู่ในถุงพลาสติกพบว่าทั้งสองจำนวนมีเมทแอมเฟตามีนผสมอยู่ แสดงว่าจำเลยใช้ผงวัตถุสีส้มอัดเม็ดจากอุปกรณ์ที่ยึดได้ โดยในการอัดเม็ดจำเลยได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาว่า วัสดุหัวสูบลมชิ้นหนึ่งดัดแปลงมีอักษร WY อยู่ที่ปลายเตียงนอน จำเลยดัดแปลงเพื่อนำผงยาพาราเซตามอลผสมสีและกลืนมาบดเพื่อหลอกเพื่อน แสดงว่าจำเลยสามารถนำผงวัตถุสีส้มมาอัดเป็นเม็ดและมีส่วนผสมของยาพาราเซตามอลได้เช่นเดียวกัน การกระทำของจำเลยต้องด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 คำว่า "ผลิต" หมายความว่า

ทำ ผสม ประุง แปรสภาพ โดยการกระทำของจำเลยเป็นการผสม ประุง แปรสภาพ ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการผลิตเมทแอมเฟตามีนตามความหมายของคำว่า "ผลิต" ตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 แล้ว และการกระทำของจำเลยมี
ลักษณะเป็นการเพิ่มจำนวนในการแพร่กระจายเมทแอมเฟตามีน และเมื่อจำเลยนำ
เมทแอมเฟตามีนจำหน่ายให้แก่สายลับจึงเป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย ส่วนที่จำเลยฎีกา
ว่า พยานโจทก์ไม่เห็นในขณะที่ยจำเลยนำเมทแอมเฟตามีนผสมกับยาพาราเซตามอล
แล้วนำมาอัดเม็ด ไม่มีความจำเป็นที่พยานโจทก์จะต้องเห็นในขณะที่ยจำเลยผลิต แต่
จากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบว่าเชื่อมโยงได้ว่า จำเลยได้นำผงวัตถุสีส้มที่มีเมทแอม
เฟตามีนผสมอยู่พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการอัดขึ้นเป็นเม็ด และเม็ดเมทแอมเฟตามีน
ที่จำหน่ายให้แก่สายลับไปนั้นมีสีเช่นเดียวกับวัตถุที่เป็นผงที่ยึดได้เป็นของกลางใน
คดีนี้ ส่วนที่จำเลยฎีกาต่อไปว่า ภายในถุงวัตถุสีส้มเป็นยาพาราเซตามอลมิได้มีเมท
แอมเฟตามีนผสมอยู่นั้น จากผลการตรวจพิสูจน์พบว่า มีเมทแอมเฟตามีนผสมอยู่ใน
ผงวัตถุสีส้มภายในถุง ส่วนในชั้นจับกุมไม่ได้แจ้งข้อหาว่าผลิตเมทแอมเฟตามีนเพื่อ
จำหน่าย ในการรับฟังลงโทษจำเลยฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่าย มิได้รับ
ฟังตามคำรับในบันทึกจับกุม แต่เป็นการรับฟังพยานหลักฐานอื่น ข้อต่อสู้ของจำเลย
จึงฟังไม่ขึ้น พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมารับฟังได้ว่าจำเลยผลิตเมทแอมเฟตามีน
เพื่อจำหน่าย ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของ
จำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชำนาญ รวิวรรณพงษ์-ไมตรี ศรีอรุณ-สุรพันธุ์ ละอองมณี)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นายนิติวุฒิ มหาเจริญศิริ

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายรังสรรค์ โรจน์ชีวิน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1666/2551

ต้น

หมายเหตุ